

0000258-77.2016.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... por ser supostamente o "gerente do tráfico", foi questionado também sobre isso e negou os fatos. No entanto, havia um sótão no local e os policiais solicitaram que ele o abrisse, no que foram atendidos, eis que ele estava com a chave. Havia uma escada próxima e os policiais usaram-na para subir ao local. Localizaram cadernos com anotações de tráfico de drogas no local, mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Dr. Paulo de Arruda Baccarat nº 140, Barueri - SP - cep 06410-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000258-77.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000258-77.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Auto de Prisão Em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Leonardo Cordeiro Maia Monteiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Leonardo Cordeiro Maia Monteiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no artigo 14, caput, e no artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2016, por volta das 12h20min, na Alameda Antuérpia, nº 505, Bloco 04, Apto 53, nesta cidade e comarca de Barueri, guardava e mantinha em depósito 504 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, nas mesmas condições, guardava e ocultava 4 munições de calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, ainda nas mesmas condições, guardava e ocultava 1 munição de calibre 357, de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl.28), assim como o laudo de constatação (fls.30/32) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls.57/60).

HC impetrado em favor do réu (fls.68/86).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls.92/96). Em 14 de setembro de 2016 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl.97). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o réu foi

interrogado (fls.105, 108 e 110/111).

Foi convertido o julgamento em diligência para que fossem apresentados auto de exibição e apreensão e laudo pericial faltantes, bem como apresentasse documentos apreendidos (fls.112/113).

A defesa juntou documentos (fls.117/124).

O laudo pericial e o auto de exibição e apreensão foram juntados aos autos (fls.126/129 e 144/150).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.155/160 e 177/182).

Novamente, foi convertido o julgamento em diligência para que fosse produzida prova pericial grafotécnica. Em virtude dessa nova determinação, foi concedido o benefício da liberdade provisória ao réu (fls. 183).

O réu foi efetivamente posto em liberdade em 27 de outubro de 2017 (fls. 185/186).

Prejudicada a medida.

É o relatório. Decido.

Uma vez que a prova determinada por ocasião da conversão do julgamento em diligência não foi produzida, passo a julgar o feito nos moldes em que ele se encontrava por ocasião da apresentação das alegações finais das partes.

O réu Leonardo Cordeiro Maia Monteiro foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no artigo 14, caput, e no artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2016, por volta das 12h20min, na Alameda Antuérpia, nº 505, Bloco 04, Apto 53, nesta cidade e comarca de Barueri, teria guardado e mantido em depósito 504 pedras de crack, guardado e ocultado 4 munições de uso permitido e 1 munição de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo constou da denúncia, policiais militares teriam recebido, através da denúncia anônima nº 8400316G, informação de que uma pessoa estaria sofrendo cárcere privado no local dos fatos, que se localizaria em condomínio conhecido como ponto de traficância de substâncias ilícitas, motivo pelo qual nos já mencionados dia e hora, dirigiram-se até a residência do réu para averiguação. Atendidos pela esposa do réu, teriam informado a ela os motivos da abordagem, a qual teria negado o cárcere privado e franqueado a entrada dos policiais no apartamento, onde o réu também se encontrava. Tanto ele quanto sua esposa teriam sido revistados, e nada de ilícito encontrado com eles. A residência também teria sido revistada, mas sem ocorrências de interesse jurídico. Por fim, os policiais teriam perguntado a respeito de um sótão nas dependências do imóvel, o qual teria sido aberto pelo réu, e no local encontrado as drogas e munições.

Concluída a instrução, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A comprovação da autoria do crime por parte do réu restou comprometida pelas falhas na apuração realizada pela Polícia Civil.

Segundo constou da denúncia, os policiais estiveram no local para averiguar uma informação de crime de cárcere privado no apartamento do réu. Foram atendidos por ele e pela esposa e nada de ilícito fora encontrado no local. Como ele é conhecido por ser supostamente o "gerente do tráfico", foi questionado também sobre isso e negou os fatos. No entanto, havia um sótão no local e os policiais solicitaram que ele o abrisse, no que foram atendidos, eis que ele estava com a chave. Havia uma escada próxima e os policiais usaram-na para subir ao local. Localizaram cadernos com anotações de tráfico de drogas no local, mais as centenas de pedras de crack e munições.

Esses fatos foram descritos na fase de investigação por parte dos policiais que efetuaram a prisão do réu, assim como, sob o crivo do contraditório, por parte do policial Adilson.

A existência do caderno de anotações, a quantidade de droga e as munições são indicativos de tráfico de entorpecentes, não de porte para uso próprio. Mas como a apreensão se deu em um sótão, seria preciso que a acusação fizesse prova cabal de que tudo isso pertencia ao réu, não a qualquer outra pessoa. É neste ponto que a acusação falhou, como apontado acima.

É que não foi produzido laudo pericial grafotécnico, nem laudo pericial indicativo dos acessos e saídas desse sótão. Não há como se ter certeza, portanto, que foi o

réu o responsável por redigir as anotações presentes nesse caderno e que somente ele tinha acesso a esse sótão.

É verdade que o porteiro do prédio de prenome José contou que havia mesmo deixado a chave do sótão com o réu e que tinha verificado o local antes de fazê-lo, sendo que nada de ilícito havia lá. Mas isso é algo um tanto frágil. Podendo fazer provas fortes acerca da autoria do crime pelo réu, recorrer a essa prova oral é injustificável, ainda mais quando se tem como certo que entre a ida do porteiro ao local outra pessoa pode ter deixado drogas e outras coisas no local.

Não se tem uma indicação clara nos autos do tempo que levou entre a última verificação do local por parte do porteiro e a chegada dos policiais. Aliás, a própria chegada dos policiais pode ter precipitado a colocação das coisas nesse local.

Supostamente o porteiro deixou a chave do sótão com o réu, o que seria um controle exercido apenas por ele sobre esse local em que encontradas as drogas e as demais coisas. Mas isso ainda é pouco para comprovar cabalmente que as drogas eram do réu, já que o acesso por outros locais ao sótão não restou afastado. As fotografias de fls. 117 e seguintes, à míngua de um laudo, ao menos servem para tornar duvidosa a impossibilidade que outrem acessasse o sótão em que estavam as drogas. Ademais, se é que a chave do sótão foi deixada pelo porteiro com o réu, é estranho que isso tenha sido feito, daí ser duvidosa a possibilidade de levar em consideração isso para condenar o réu.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o réu Leonardo Cordeiro Maia Monteiro da acusação de que praticou o crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado oficie-se à autoridade policial autorizando-a a inutilizar o restante das drogas apreendidas, assim como o caderno de anotações e os projéteis.

P.R.I.C.

Barueri, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA